

ORGANIZAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA XII – REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS III

O art. 22 da Constituição Federal (CF) é muito importante em relação à repartição de competências.

Apesar de se tratar de um conteúdo extenso, merece a atenção do candidato pois muitas questões de provas são fundamentadas em seus incisos.

TEXTO CONSTITUCIONAL

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

Obs.: todo o conteúdo desse artigo é passível de delegação aos Estados e ao DF, por meio de Lei Complementar.

I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Obs.: é possível memorizar esse conteúdo com o seguinte mnemônico: CAPACETE PM, em que:

Art. 22 – Competência Privativa da U	Art. 24 – Competência Concorrente
Civil Aeronáutico Penal Agrário Comercial Eleitoral Trabalho Espacial Processual Marítimo	Tributário = \$ Urbanístico = \$ Penitenciário = \$ Econômico = \$ Financeiro = \$ Orçamentário = \$

Na competência concorrente, bastaria decorar **UP**, como em “dê um **up** em sua vida”, pois basta o candidato lembrar que das competências relacionadas ao Direito **U**rbânico e Direito **P**enitenciário, dentre todos os outros direitos – Tributário, Econômico, Financeiro e Orçamento –, que estão relacionados à ideia de dinheiro.

ANOTAÇÕES



Todo o restante, para além desses direitos são competência exclusiva da União:

Lembre-se que todos os entes da federação possuem autonomia “FAP”, ou seja, Financeira, Administrativa e Política e, portanto, o Direito Administrativo não é de competência exclusiva da União. Nesse caso, lembre-se que para tratar dos servidores, a União possui a Lei n. 8.112/90, mas para tratar dos servidores do Distrito Federal (DF), do Estado do Amapá, do município de Jacobina no Estado Bahia, por exemplo, há a possibilidade de cada ente possuir a sua própria norma baseando-se na Auto Administração.

Dessa relação, os direitos mais cobrados em ordem crescente são: Direito Civil, Direito Processual e Direito do Trabalho.

Se o Estado quer organizar normas de processamento e julgamento do Governador, por exemplo, não poderá, pois legislar sobre Direito Processual é competência privativa da União.

Sobre a possibilidade de os *shoppings* cobrarem ou deixarem de cobrar o estacionamento da pessoa idosa e da pessoa com deficiência como, por exemplo, uma Lei Distrital do DF, não poderá, pois a cobrança de preço em estacionamento é matéria de Direito Civil que é competência privativa da União.

Em ambos os casos, se o Estado, o DF ou o Município legislarem sobre norma que invade a competência privativa da União, como consequência a lei será inconstitucional.

A maior parte das questões possuem enunciados sobre o direito de propriedade e sobre desapropriação, que são competências privativas da União.

Exemplo atual de questão sobre o tema, se relaciona ao valor de cobrança das mensalidades escolares durante a pandemia, em que diversos Estados legislaram no sentido de obrigar os colégios particulares a baixarem seus preços. Nesse caso, trata-se de competência privativa da União que, uma vez invadida, torna a norma inconstitucional.

Outros exemplos:

No Direito Processual, a Súmula Vinculante n. 46 informa que cabe privativamente à União tratar sobre regras do crime de responsabilidade do governador.

No entanto, há a possibilidade de os Estados e o DF legislarem sobre interrogatório por videoconferência, pois está prevista no Código de Processo Penal, uma norma federal. Do contrário, ou seja, se não estivesse prevista a possibilidade na norma federal, ter-se-ia uma invasão de competência privativa da União.

Há ainda exemplos de prioridade na tramitação de processos quando a vítima estiver relacionada ao crime de violência doméstica, quando a vítima for a pessoa idosa ou quando a vítima for criança e adolescente. A ideia é boa, no entanto, só poderá partir de norma federal. Partindo de norma estadual, a norma será inconstitucional, por mais bem intencionada a atuação do legislador estadual, haja vista que feriu a regra de ouro prevista no art. 22 da CF, tendo como consequência natural a declaração de inconstitucionalidade.



10m

Da mesma forma, considerando que a União deve legislar privativamente sobre Direito do Trabalho, por exemplo, diante da regulamentação da profissão de motoboy por meio de Lei municipal ou de Lei estadual, por exemplo, a norma é inconstitucional.

Outro ponto relacionado ao Direito do Trabalho relaciona-se à instituição de feriados que é competência da União. Leis estaduais e leis distritais que criam o dia do comerciário, por exemplo, são inconstitucionais.

No entanto, Lei estadual pode tratar sobre meia-entrada para estudantes, para jovens de até 21 anos de idade e para professores da rede pública, pois a ideia é que esses assuntos versem sobre Direito Econômico.

Lembre-se que, considerando o mnemônico “**TUPEFO**”, quando se tratar de assunto relacionado a dinheiro, a competência será concorrente.

Em outro exemplo, houve um Estado que proibiu descontos no salário do servidor durante a pandemia, pois ajudaria sua família durante esse período excepcional. O Supremo Tribunal Federal (STF), no entanto, entendeu ser matéria relacionada ao Direito Civil.

Segue a síntese de alguns julgados relacionadas à pandemia de coronavírus:

1. Lei estadual não pode reduzir a mensalidade escolar, pois envolve Direito Civil de competência privativa da União;

2. Lei estadual não pode impedir cancelamento ou suspensão do plano de saúde por inadimplência, pois envolve Direito Civil e a parte da legislação sobre seguros;

3. Lei estadual não pode afastar período de carência durante o período do coronavírus, pois trata-se de política de seguros e do Direito Civil, ambos de competência privativa da União;

4. Lei estadual **pode** impedir o corte de fornecimento de energia elétrica da pessoa inadimplente, pois não se trata de Direito Civil. Nesse caso, a energia relaciona-se à proteção ao consumidor, tema muito em voga, conforme o inciso V do art. 24 da CF.

5. Algumas leis estaduais estavam impedindo a contratação de empréstimo por meio de telemarketing, sendo questionadas no STF que confirmou sua validade, prevalecendo a orientação da proteção ao consumidor, sendo de competência concorrente.



15m

II – **desapropriação**;

III – **requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra**;

IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;

ANOTAÇÕES

Obs.: esse inciso é uma fonte inesgotável de perguntas em prova, principalmente sobre os temas relacionados à informática e telecomunicações.

Exemplos:

- Lei estadual impedindo a cobrança do segundo ponto de assinatura de tv a cabo é inconstitucional.
- Lei estadual impedindo a cobrança de multa de fidelidade de assinatura de tv a cabo, quando comprovado que o cliente estivesse desempregado, no entanto, foi declarada constitucional, por se tratar de proteção ao consumidor (art. 24, V, da CF).
- Em referência à afixação de ponto de antena para transmissão de sinal de celular, em um primeiro momento o STF entendia se tratar de assunto municipal, em razão do ordenamento territorial do solo, uma competência dos municípios. No entanto, alguns municípios criaram leis proibindo a afixação em sua área urbana, por exemplo, considerando a discussão sobre a radiação emitida que poderia ou não trazer problemas para a saúde humana. Porém, sem haver torres de transmissão na área urbana, o município ficaria com essa área sem sinal. Com a criação da chamada Lei de Antenas, o STF declarou sua validade e, atualmente, o entendimento é no sentido de ser legítimo o cabimento de lei federal para regular os pontos de torres de transmissão do sinal do celular, por ser assunto relacionado às telecomunicações.
- Conceder ou não a tratativa de rádios e de rádios comunitárias, inclusive, é a legislação de âmbito federal, por ser matéria privativa da União.
- Ainda sobre as telecomunicações, a legislação estadual não pode impedir o bloqueio do sinal de celular perto de presídio, pois é competência privativa da União.

Segue uma síntese de outros julgados relacionados às telecomunicações:

1. É inconstitucional Lei estadual que suspenda o prazo de validade dos créditos de celular pré-pago;
2. É inconstitucional Lei estadual que prorogue o prazo de validade dos créditos de celular pré-pago;
3. É inconstitucional Lei estadual que proíba a cobrança de taxa de assinatura básica;
4. É inconstitucional Lei estadual que proíba a inscrição no cadastro de inadimplentes para quem não paga a conta de água, de luz e de telefone.



20m

ANOTAÇÕES

5. É inconstitucional Lei estadual que exija a divulgação de pessoa desaparecida na tv e no rádio, por ser matéria relacionada aos meios de comunicação.

É constitucional Lei estadual que:

1. Impeça corte de água ou de luz nos dias de sábado, domingo ou feriado;
2. Determine a publicação da motivação para negar cobertura do plano de saúde;

Algumas Leis estaduais exigiam que se o plano de saúde negasse a cobertura, deveria justificar por escrito, o que não é do interesse do plano de saúde, pois poderá ser contestado na justiça. Porém, o STF enfrentou o tema e o declarou constitucional.

V – serviço postal;

Obs.: há decisão do STF relacionada a essa matéria, quando julgou sobre a impossibilidade de Lei estadual proibir que os carteiros atendam em determinados períodos do dia, pois invade a competência da União.

VI – sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;

VIII – comércio exterior e interestadual;

IX – diretrizes da política nacional de transportes;

X – regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;

XI – trânsito e transporte;

Obs.: Lei estadual não pode criar corredor exclusivo para a motociclistas, por ser matéria de competência privativa da União.

Lei estadual não pode regular a profissão do mototaxista, por ser competência privativa da união.

Lei estadual pode criar faixa exclusiva para veículos de emergência, ônibus, caminhões e vans, pois está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que é uma Lei federal.

O assunto trânsito e transporte é muito delicado, de modo que, às vezes, há a impressão de que seu conteúdo é bom, como o seguinte exemplo:

Lei do Estado da Bahia obrigava o cinto de três pontos nos ônibus e vans escolares, evitando-se o risco de acidentes com as crianças quando transportadas nesses veículos. A Lei foi declarada inconstitucional por ser tema de competência privativa da União.



25m

ANOTAÇÕES

Em alguns municípios, havia leis proibindo os serviços de transporte por aplicativo. O STF considerou a legislação sobre o tema inconstitucional sob os aspectos da livre concorrência, da questão da repartição de competências, pois trânsito e transporte são competências privativas da União e, portanto, constitucionalidade formal e material.

XII – jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;

XIV – populações indígenas;

XV – emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;

XVI – organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

XVII – organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes;

Obs.: a Lei de organização judiciária do Distrito Federal, inclusive, é Lei federal.

XVIII – sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais; XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;

XX – sistemas de consórcios e sorteios;

Obs.: a Súmula Vinculante n. 2 informa que cabe à União legislar sobre sistemas de consórcios, sorteios, bingos e loterias.

O candidato deve ter cuidado, pois legislar sobre loterias é competência privativa da União, mas explorar o serviço de loterias não é privativo da União. Nesse caso, pode haver loterias estaduais.

Dominar as Súmulas Vinculantes não é só para concurso nível superior, mas também para os concursos de nível médio.

XXI – normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, **inatividades e pensões** das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;

Obs.: o destaque em negrito foi alterado pela Emenda Constitucional n. 103 de 2019, conhecida com o nome de Reforma da Previdência.

Muito cuidado com este dispositivo, pois a legislação sobre inatividade e pensões dos Policiais Militares (PM) e dos membros do Corpo de Bombeiros Militares (CBM) é de competência privativa da União, mas os PM e o CBM são organizados e mantidos pelo governador do Estado.

XXII – competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;

XXIII – seguridade social;

Obs.: legislar sobre Previdência Social é competência concorrente da União, Estados e do DF.

Porém, legislar sobre Seguridade Social é competência privativa da União.

XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;

Obs.: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) é norma federal. Porém, no Estado de Roraima, foi criada uma lei específica em razão da grande entrada de venezuelanos, referente ao reconhecimento de diplomas de mestrado e de doutorado de outros países. Mas, como o tema não é de competência estadual e por já estar regulado na LDB, o STF julgou a lei inconstitucional.

XXV – registros públicos;

Obs.: a Lei de Registros Públicos (LRP) de 1964 vai ser explorada em provas, pois alguns Estados da federação estavam proibindo o registro de uniões homoafetivas, por exemplo. Porém, esse tema só poderá ser questionado por meio de Lei federal.

No imaginário popular, os cartórios dão muito dinheiro, porém, essa não é a realidade dos cartórios no país inteiro. Inclusive há vários cartórios deficitários. No Estado de São Paulo, por exemplo, havia oficiais que estavam devolvendo os cartórios, criando problemas para as prefeituras que não possuíam outros cartórios, pois seus cidadãos não conseguiam registrar. Visando minimizar os problemas, o Tribunal de Justiça de São Paulo, responsável pela organização dos cartórios, fez convênios diretos com algumas prefeituras, passando a ser discutida a situação no STF que entendeu ser válido.

XXVI – atividades nucleares de qualquer natureza;

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III;

Obs.: as licitações tiveram a Lei n. 8666/1993 alterada, sendo substituída pela Lei n. 14.133/2021.



35m

ANOTAÇÕES

Conforme o art. 173 da CF, em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica, há uma lei específica que também trata de licitação: Lei n. 13.303/2016.

Foi declarada a constitucionalidade de Lei municipal que impedia pessoa que cometeu o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher para ocupar cargo em comissão ou que contratasse com o Poder Público. O entendimento é que, em caráter específico, as normas municipais podem legislar em relação às licitações e contratações.

Lei municipal também pode proibir a contratação de parentes do prefeito e dos vereadores, pois essas leis prestigiam os Princípios da moralidade e a impessoalidade.

XXVIII – defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;

XXIX – propaganda comercial;

Obs.: Lei estadual pode autorizar a venda em farmácias, produtos de conveniência como água, suco e picolé, pois questões sobre defesa da saúde é de competência concorrente. Cuidar da saúde, no entanto, é competência comum quando se refere à competência material administrativa, mas legislar sobre saúde é competência concorrente.

Uma Lei municipal da cidade de São Paulo proibia propaganda de cigarro e de bebida em espaços públicos municipais, porém, o autódromo de Interlagos, onde acontecem eventos internacionais é um espaço público municipal e a Fórmula 1 possui veículos com propagandas de cigarros e de bebidas alcoólicas. Julgando o caso, o STF entendeu que a Lei municipal não invadiu a competência privativa da União.

Há uma norma que torna obrigatória a inclusão de mensagens educacionais em propagandas de veículos. O STF confirmou a validade dessa norma.

XXX – proteção e tratamento de dados pessoais.

Obs.: a Lei geral de Proteção de Dados (LGPD) já existia antes da inclusão desse inciso, que foi incluída pela EC n. 115/2022, cabendo privativamente à União legislar sobre a proteção e o tratamento de dados pessoais.

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.



40m

ANOTAÇÕES

Obs.: lembre-se que competência privativa da União é delegável, de modo que é uma competência que pode ser transferida para Estados e para o DF por meio de Lei complementar federal.

A competência exclusiva do art. 21 da CF é indelegável, mas a competência privativa da União, prevista no art. 22 da CF, é delegável.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
